

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 823/2534

โจทก์

นาย ประเสริฐ ดอน สี่ มั่น กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 177 วรรคสอง

คำให้การของจำเลยที่ต่อสู้เรื่องอำนาจฟ้องโจทก์ว่า โจทก์จะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีสาขาในประเทศไทย หรือไม่ และมอบอำนาจให้ พ. ฟ้องคดีนี้หรือไม่ ไม่รับรู้และรับรองนั้นคำให้การดังกล่าวมิได้ปฏิเสธไว้ชัดแจ้ง จึงไม่เป็นประเด็นพิพาท โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ให้รับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัยคำจนแต่โจทก์มิได้บรรยายให้ปรากฏในคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขั้บรถยนต์ของ ล. ในฐานะอะไร และมีนิติสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร จึงฟังไม่ได้ว่า ล. มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ 1 อันจะเป็นเหตุให้ ล.ต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2ผู้รับประกันภัยคำจนจะต้องใช้ค่าเสียหายในกรณี ล. ต้องรับผิดชอบเมื่อ ล. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์เก๋ง หมายเลขทะเบียน 6ง-9101 กรุงเทพมหานคร ไว้จากบริษัทเอเซีย จำกัด จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกสิบล้อหมายเลข ทะเบียน 80-1508อยุธยา ซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ต่อ

จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ขั้บรยณต์คั้นดั้งกล่าวดั้วยความประมาทแล่นชนรยณต์ คั้น
หมายเลขทะเบียน 6ง-9101กรุงเทพมหานคร เสียหาย โจทก์ได้ชำระ ค่าซ่อมให้แก่ผู้
เอาประกันภัยแล้วจึงรับช่วงสิทธิเรียกค่าเสียหาย จากจำเลยทั้งสอง ขอให้จำเลยทั้ง
สองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 107,514.06 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 100,500 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การทำนองเดียวกันว่า โจทก์จะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มี
สาขาในประเทศไทย จะมอบอำนาจให้นายพิชัย จุฬาโรจน์มนตรีฟ้องคดีหรือไม่
จำเลยไม่รู้และรับรอง จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะจำเลยที่ 2 จะรับผิดชอบเมื่อ
นายเล็ก แหยมดอนไพรผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเท่านั้น เหตุคดีนี้เกิดจากความ
ประมาทของผู้ขั้บรยณต์หมายเลขทะเบียน 6ง-9101 กรุงเทพมหานคร ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ 95,972 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 9 กันยายน 2526 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองในปัญหาแรกว่า
โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โดยจำเลยทั้งสองฎีกาว่าโจทก์ไม่ได้นำผู้รับมอบอำนาจ
ของโจทก์มาเบิกความรับรองเอกสารหมายจ.5 คงมีแต่นายมนตรี รัตนสาขา ซึ่งเป็น

เพียงพนักงานประเมินความเสียหายของโจทก์ที่ไม่มีส่วนรู้เห็นในการมอบอำนาจนี้แต่อย่างใดจึงรับฟังไม่ได้นั้น เห็นว่า จำเลยทั้งสองให้การแต่เพียงว่า โจทก์จะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีสาขาในประเทศไทยหรือไม่และมอบอำนาจให้นายพิชัย จุฬาโรจน์มนตรี ฟ้องคดีนี้หรือไม่ ไม่รับรู้และรับรองอันเป็นคำให้การที่มีได้ปฏิเสธไว้ชัดแจ้งว่าโจทก์ไม่เป็นนิติบุคคลอย่างไร และไม่ได้คัดค้านความไม่ถูกต้องของเอกสารหมาย จ.5 ซึ่งเป็นหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดี คำให้การของจำเลยดังกล่าวจึงไม่เป็นประเด็นข้อพิพาท แม้โจทก์จะนำสืบนายมนตรีซึ่งเป็นเพียงพนักงานประเมินความเสียหายของโจทก์รับรองเอกสารหมาย จ.5 ก็รับฟังได้ว่า เอกสารหมาย จ.5 นั้นเป็นหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีที่ถูกต้องแท้จริง หากจำเป็นจะต้องนำสืบผู้รับมอบอำนาจแต่อย่างใดไม่ฎีกาในข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ในปัญหาต่อไป จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายหรือไม่เห็นว่า โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ให้รับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยคำจูนรถยนต์บรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 80-1508อยุธยา อันเป็นรถยนต์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายครั้งนี้ โดยโจทก์มิได้บรรยายฟ้องไว้ให้ปรากฏเลยว่า จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ของนายเล็ก แหยมดอนไพร คั่นดังกล่าวในฐานะอะไร และมีนิติสัมพันธ์กันอย่างไรกับนายเล็ก จึงฟังไม่ได้ว่านายเล็กเจ้าของรถยนต์คั่นดังกล่าวมีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ 1 อันเป็นเหตุให้นายเล็กต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 ครั้งนี้ จำเลยที่ 2 ผู้รับประกันภัยคำจูนจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่นายเล็กต้อง รับผิดชอบ เมื่อ นายเล็กไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แล้ว จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับประกันภัยคำจูนจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ฎีกาของจำเลยที่ 2 ในข้อนี้ฟังขึ้น และศาลฎีกาฟังว่า โจทก์เสียหายทั้งสิ้นเป็นเงิน 93,402 บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 93,402 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 93,402 บาทนับแต่วันที่ 9 กันยายน

2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้องมิให้เกิน 7,104.06 บาท.

(วินัย กันนะ-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>